



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-BIDV

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Bổ sung Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và Hoạt động Ngân hàng giám sát vào Hoạt động của BIDV

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“Nghị Định 155”);

Căn cứ Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (“Thông tư 28”);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Điều lệ BIDV”).

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (“BIDV”) kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Lý do đề xuất bổ sung hoạt động vào Giấy phép và căn cứ pháp luật về việc cấp phép bổ sung

1.1. Hoạt động Ngân hàng Giám sát

Theo quy định tại Điều 116, Luật chứng khoán 2019: Ngân hàng Giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

Hiện nay, BIDV đã được Ngân hàng nhà nước cho phép thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán theo nội dung điểm đ khoản 15 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012, đồng thời, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho phép thực hiện nghiệp vụ ngân hàng lưu ký theo Giấy phép số 16/GPHĐLK ngày 14/05/2003. Do đó, theo quy định tại Điều 116 Luật Chứng khoán, BIDV được thực hiện nghiệp vụ ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát (không cần có giấy phép riêng đối với nghiệp vụ ngân hàng giám sát).

Hiện nay, BIDV đã và đang triển khai dịch vụ ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tương tự các Ngân hàng lưu ký khác trên thị trường. Đồng thời, Quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán về vấn đề này trong thời gian qua không có sự thay đổi.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 19a Thông tư 28, hoạt động Ngân hàng giám sát được tách biệt khỏi hoạt động ngân hàng lưu ký và theo đó, Ngân hàng thương mại được thực hiện nghiệp vụ ngân hàng giám sát khi *Giấy phép mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nội dung hoạt động này*. Như vậy, với giấy phép ngân hàng lưu ký đã được cấp, ngân hàng thương mại sẽ không đương nhiên được thực hiện nghiệp vụ ngân hàng giám sát như trước đây mà phải xin giấy phép thực hiện nghiệp vụ ngân hàng giám sát. Vì vậy, để thực hiện quy định mới tại Thông tư 28, BIDV đề nghị cấp phép bổ sung đối với hoạt động Ngân hàng giám sát để tiếp tục cung cấp sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng.

1.2. Hoạt động thanh toán bù trừ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán

Với vai trò là Thành viên lưu ký, BIDV đang cung cấp dịch vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán cho khách hàng theo quy định tại Khoản 2, Điều 47, Luật chứng khoán 2006 (và các văn bản sửa đổi kèm theo)¹.

Tuy nhiên, theo Luật chứng khoán 2019, hoạt động thanh toán bù trừ đang được xây theo mô hình mới, tách biệt hoạt động Thanh toán bù trừ và hoạt động Lưu ký. Theo đó, khi mô hình mới triển khai (dự kiến cuối năm 2022), các thành viên lưu ký cần hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép trở thành Thành viên bù trừ và chỉ Thành viên bù trừ mới được tham gia vào hoạt động thanh toán bù trừ của thị trường chứng khoán.

Do vậy, BIDV cần hoàn thiện các thủ tục để trở thành Thành viên bù trừ để tiếp tục cung cấp dịch vụ đến các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại BIDV theo quy định pháp luật sau:

(i) Theo điểm a khoản 1 Điều 159 Nghị định 155 điều kiện trở thành Thành viên bù trừ là các thành viên cần *được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán*.

(ii) Theo khoản 1 Điều 152 Nghị định 155, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cần có:

“b) *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;*

d) *Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng quy định về cung*

¹ Khoản 2, Điều 47, Luật chứng khoán 2006 quy định:

“2. Thành viên lưu ký có các quyền sau đây:

a) *Cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán các giao dịch chứng khoán cho khách hàng;”*

cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.”

(iii) Theo khoản 4 Điều 19a Thông tư 28: *“Việc cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán là văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 152 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.”*

(iv) Tương tự hoạt động Ngân hàng giám sát, theo quy định tại Điều 19a Thông tư 28, Ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động Thanh toán bù trừ khi Giấy phép mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nội dung hoạt động này.

Ngày 29/3/2022, BIDV đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán và dịch vụ ngân hàng giám sát theo pháp luật chứng khoán tại Quyết định số 466/QĐ-NHNN v/v bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, để được tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng giám sát và ngân hàng thanh toán đến khách hàng, BIDV cần thực hiện:

- Đề nghị UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
- Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp phép trở thành Thành viên bù trừ.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 Nghị định 155, hồ sơ đề nghị cấp phép cần có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, Hội đồng quản trị BIDV kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc bổ sung Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật chứng khoán và Hoạt động Ngân hàng giám sát vào hoạt động của BIDV;
- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện xin cấp phép bổ sung các hoạt động nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, ĐCTC, TKHĐQT&QHCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đức Tú